

**PROCEDIMIENTO** : APLICACIÓN GENERAL;  
**MATERIA** : DESPIDO INDIRECTO, NULIDAD DE DESPIDO Y COBRO DE PRESTACIONES LABORALES;  
**DEMANDANTE** : GODFREY ABDULIO MONTERO PROVOSTE;  
**RUT** : 11.569.076-0;  
**ABOGADO PATROCINANTE 1** : JOSÉ MANUEL A. GORROÑO VEGA;  
**RUT** : 19.451.678-9;  
**ABOGADO PATROCINANTE 2** : IGNACIO ESTEBAN JARA ÁLVAREZ;  
**RUT** : 17.847.365-4;  
**ABOGADO PATROCINANTE 3** : CARLOS PATRICIO C. GORROÑO VEGA  
**RUT** : 18.138.185-K  
**DEMANDADO** : ANA MARÍA SANTANDER FERNÁNDEZ  
**RUT** : 11.511.274-0;

---

**EN LO PRINCIPAL:** Demanda de despido indirecto, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales en procedimiento de aplicación general; **PRIMER OTROSÍ:** Acompaña documentos; **SEGUNDO OTROSÍ:** Asume patrocinio y poder; **TERCER OTROSÍ:** Forma de notificación electrónica;

### **JUZGADO DEL TRABAJO DE LA SERENA**

**JOSÉ MANUEL ANDRÉS GORROÑO VEGA**, cédula de identidad N° 19.451.678-9, **IGNACIO ESTEBAN JARA ÁLVAREZ**, cédula de identidad N°17.847.365-4, y **CARLOS PATRICIO CRISTIAN GORROÑO VEGA**, cédula de identidad N° 18.183.185-K, abogados, todos en representación convencional, según de acreditará, de don **GODFREY ABDULIO MONTERO PROVOSTE**, chileno, conductor de camiones, cédula nacional de identidad N°11.569.076-0, todos domiciliados para estos efectos en Manuel Antonio Matta N° 510, oficina N° 4, La Serena, a SS. respetuosamente decimos:

Que, encontrándonos dentro de plazo legal, venimos en interponer demanda de despido indirecto, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales, en procedimiento

ordinario de aplicación general en contra del ex empleador de nuestro representado, doña **ANA MARÍA SANTANDER FERNÁNDEZ**, chilena, empresaria, cédula nacional de identidad N°11.511.274-0, domiciliada en Avenida Las Flores N°639, Comuna de Coquimbo; solicitando se acoja en todas sus partes, en virtud de los argumentos de hecho y de derecho que pasamos a exponer:

## **I.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS.**

### **1.- Antecedentes de la relación laboral.**

Nuestro representado comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia para la demandada a partir del 03 de junio de 2024 hasta la fecha de su despido indirecto el día 08 de enero de 2026.

En su contrato de trabajo, se le asignó la función de chofer de camión a distancia, debiendo realizar viajes entre diversas ciudades, recibiendo -según el contrato de trabajo escriturado- un sueldo mensual base de **\$460.000.-** además del pago de gratificación legal del 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial.

Sin embargo, en la práctica, las remuneraciones percibidas por nuestro representado eran mayores, toda vez que percibía en promedio la suma aproximada de **\$1.700.000.-** ya que una parte importante de su remuneración se encontraba determinada por la cantidad de viajes que realizaba, conforme se acreditará en la oportunidad procesal pertinente.

Por otro lado, el régimen de salud y previsión social, corresponden respectivamente a FONASA y AFP CUPRUM.

### **2.- Del término de la relación laboral y los hechos que dan lugar al autodespido.**

La relación laboral terminó con fecha 08 de enero de 2026, a través del despido indirecto, comunicado mediante carta certificada remitida al domicilio de la ex empleadora antes singularizada.

Se hace presente que los hechos que sustentan el despido indirecto, de conformidad al artículo 171 del Código del Trabajo, son los siguientes, todos los cuales serán acreditados oportunamente:

a. **Subcotización previsional reiterada.**

El ex empleador declaró y pagó cotizaciones previsionales sobre un sueldo imponible cercano al mínimo legal, pese a que la remuneración real era mayor. Esto afectó las cotizaciones de AFP, de salud y seguro de cesantía del trabajador.

b. **Perjuicio económico en prestaciones de seguridad social.**

Debido a la subcotización, nuestro representado recibió **un subsidio por licencia médica calculado sobre una base imponible menor**, lo que le provocó una pérdida económica directa.

c. **Incumplimiento del deber de seguridad del empleador.**

Se le obligó a nuestro representado a conducir un camión en **malas condiciones mecánicas** (neumáticos defectuosos, parabrisas quebrado y fallas de mantenimiento), lo que incluso generó partes de tránsito en flagrante vulneración al deber del empleador de proteger la vida y salud del trabajador.

d. **No pago íntegro de remuneraciones.**

Cuando el camión no podía operar por fallas imputables a la demandada, **los ingresos de nuestro representado disminuían**, pese a que el contrato establecía que debía recibir su remuneración igualmente.

e. **Reducción unilateral de viáticos.**

El ex empleador demandado **disminuyó el monto de viáticos, sin que nuestro representado manifestara su voluntad en tal sentido**, obligándolo a cubrir con sus propios recursos los gastos de alimentación, peajes y otros costos de viaje.

f. **Falta de entrega regular de liquidaciones de sueldo.**

La demandada **no entregó mensualmente las liquidaciones de sueldo**, lo que impidió verificar oportunamente el sueldo imponible y las cotizaciones declaradas.

g. **No otorgamiento del feriado legal.**

Tras cumplir un año de servicio, **no pudo hacer uso de feriado legal el trabajador**, debido a que era el único trabajador y no existía reemplazo, y esa fue la explicación dada ante la negativa del ex empleador.

h. **Menoscabo laboral reiterado.**

La acumulación de los incumplimientos anteriores generó **un perjuicio económico y laboral constante a nuestro representado**, afectando las condiciones en que debía desempeñar su trabajo.

Así las cosas, el tenor literal de la carta de despido indirecto remitida a la demandada era el siguiente:

"COQUIMBO, 8 de enero de 2026

SEÑORA  
ANA MARÍA SANTANDER FERNÁNDEZ  
RUT: 11.511.274-0  
Domicilio: Avenida Las Flores N° 639  
Alto La Herradura  
Coquimbo

De:  
Godfrey Montero Provoste  
RUT: 11.569.076-0

REF.: Comunica término de contrato por despido indirecto (artículos 171 y 160 N°7 del Código del Trabajo)

De mi consideración:

Por medio de la presente, y conforme a lo dispuesto en los artículos 171 y 160 N°7 del Código del Trabajo, vengo en comunicar a usted mi decisión de poner término inmediato a la relación laboral iniciada con fecha 3 de junio de 2024, por haber incurrido el empleador en incumplimientos graves, reiterados y persistentes de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo y la legislación laboral vigente.

Los hechos que fundamentan esta decisión son los siguientes:

1. Subcotización previsional grave y reiterada

*Desde el inicio de la relación laboral, el empleador ha declarado y enterado cotizaciones previsionales sobre un sueldo imponible cercano al mínimo legal, pese a que mi remuneración real y habitual fue considerablemente superior, variando mes a mes según el trabajo efectivamente realizado y acreditado mediante cartolas bancarias.*

*Esta práctica se encuentra corroborada por liquidaciones de sueldo no firmadas por mi persona y cartolas de cotizaciones previsionales, evidenciando un sistema permanente de subdeclaración, que ha afectado mis derechos previsionales, de salud y de seguro de cesantía.*

## *2. Perjuicio concreto en seguridad social (licencia médica)*

*Como consecuencia directa de la subcotización previsional, durante el año 2025, al hacer uso de licencia médica, percibí un subsidio calculado sobre una base imponible artificialmente baja, muy inferior a mi ingreso real, generándome un perjuicio económico grave y directo.*

## *3. Incumplimiento del deber de seguridad (artículo 184 del Código del Trabajo)*

*Durante la relación laboral fui obligado a desempeñar mis funciones conduciendo un camión en deficientes condiciones mecánicas, presentando fallas reiteradas (neumáticos en mal estado, parabrisas quebrado y alertas de mantenimiento inmediato), lo que derivó en la emisión de múltiples partes empadronados por Carabineros de Chile.*

*Dichas condiciones fueron informadas oportunamente sin que se adoptaran medidas eficaces, configurándose un incumplimiento grave del deber de proteger mi vida y salud.*

## *4. No pago íntegro de remuneraciones y perjuicio económico por fallas del vehículo*

*El contrato establece que, si el camión se encontraba en panne o en taller, debía igualmente percibir mi remuneración. Sin embargo, en la práctica, cuando el camión no pudo salir a ruta por fallas imputables al empleador, mis ingresos disminuyeron considerablemente, trasladándose hacia mi persona el costo económico de dichas fallas.*

## *5. Reducción unilateral de viáticos*

*Durante la relación laboral se me pagaba un monto fijo mensual para viáticos de alimentación y peajes. En los últimos meses dicho monto fue reducido unilateralmente, sin acuerdo alguno, afectando condiciones básicas de subsistencia durante los viajes.*

## *6. Falta de entrega regular de liquidaciones de sueldo*

*El empleador no me entregó de manera mensual ni regular mis liquidaciones de sueldo, impidiéndome verificar oportunamente el sueldo imponible declarado y las cotizaciones previsionales. Solo recientemente, y a solicitud expresa de mi parte, se me remitieron algunas liquidaciones no firmadas por mí y que no reflejan fielmente mi remuneración real.*

### *7. Feriado legal no otorgado*

*En junio de 2025 cumplí un año de servicio, adquiriendo el derecho a mi feriado legal, el cual no me fue otorgado hasta la fecha, por ser el único trabajador de la empresa y no existir reemplazo, lo que constituye un incumplimiento directo de la normativa laboral.*

### *8. Menoscabo laboral reiterado*

*La suma de los incumplimientos descritos ha generado un menoscabo progresivo y sostenido, afectándome económica, física y personalmente, viéndome obligado a mantener la relación laboral por estrictas necesidades económicas.*

*Por todo lo expuesto, y atendida la gravedad y reiteración de los incumplimientos señalados, pongo término inmediato a mi contrato de trabajo por despido indirecto, conforme a los artículos 171 y 160 N°7 del Código del Trabajo, reservándome expresamente el derecho a ejercer todas las acciones legales que correspondan, incluyendo el cobro de:*

*indemnización por años de servicio y recargos legales, feriado legal adeudado, diferencias de remuneraciones, regularización íntegra de cotizaciones previsionales, ante la Dirección del Trabajo y los Tribunales de Justicia.”*

En definitiva, la causal que se invoca para fundar el despido indirecto ejercido, es aquella establecida en el artículo 160 n°7 del Código del Trabajo, esto es “*Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo*”.

### **3.- De la remuneración del trabajador.**

Se debe hacer presente desde ya, que la remuneración efectivamente percibida por el trabajador, en ningún caso coincidía con aquella declarada en sus liquidaciones de remuneraciones, ni tampoco coincidía con aquella que el empleador tomó de base para el cálculo de las cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía que por mandato legal le corresponde enterar. Esto se acreditará oportunamente, a través de los comprobantes de transferencias respectivos, y las liquidaciones de sueldo del trabajador.

En dicho contexto, la remuneración del trabajador es del tipo variable, toda vez que un componente de la misma se encontraba determinado por un factor que cambiaba de mes en mes, en relación con la cantidad de viajes realizados.

Así las cosas, la remuneración promedio percibida por el trabajador -como se señaló- es la suma de **\$1.700.000.-** y es aquella la que deberá utilizarse como base de cálculo para efectos indemnizatorios.

#### **4.- De la etapa administrativa.**

Con fecha 08 de enero de 2026, se interpuso reclamo con ocasión del despido indirecto ejercido, ante la Inspección del Trabajo de Coquimbo, citándose a un comparendo de conciliación para el día 26 de enero de 2026, el que se celebró con la concurrencia de la parte reclamante y reclamada, sin que se lograra arribar a un acuerdo.

#### **5.- De la aparente renuncia del trabajador.**

Es posible S.S. que la demandada intente excluir la procedencia de ciertos rubros indemnizatorios en los presentes autos, haciendo presente la supuesta existencia de una renuncia por parte del trabajador, por lo que con el objeto de precaver dicha alegación, en este apartado nos haremos cargo de dicha circunstancia:

Producto de los reiterados y graves incumplimientos de la demandada, nuestro representado se vio sobrepasado por la situación y en un intento desesperado por liberarse de estos daños, presentó -de forma meramente formal- con fecha 17 de diciembre de 2024, su renuncia a su trabajo ante la Inspección del Trabajo.

Sin embargo, resulta preciso señalar que también es efectivo que el trabajador **continuó trabajando para el mismo empleador, en las mismas funciones, responsabilidades y deberes que tuvo desde el comienzo, de forma ininterrumpida**, a pesar de la presentación de dicha renuncia, no surtiendo esta en la práctica sus efectos naturales, tanto porque por una parte el trabajador mantuvo sus labores como también el empleador continuó pagando sus remuneraciones, sin interrupción ni alteración alguna, tal como lo había venido haciendo previamente. Aquello, de conformidad con el principio de primacía de la realidad, ha de prevalecer por sobre lo que pueda documentarse en la carta de renuncia, por ser la realidad la continuidad del trabajador en sus funciones y la permanencia y estabilidad de la relación laboral. Lo anterior, sin perjuicio de tomar en consideración S.S. el contexto y las causas que dieron lugar a la presentación meramente formal de esta renuncia, que en los hechos nunca se materializó.

Además, considera esta parte que ante la duda en la interpretación de los efectos jurídicos de la citada renuncia, deberá S.S. aplicar el principio pro operario, es decir, la interpretación más favorable para el trabajador, considerando el carácter alimentario de la relación de trabajo, y la evidente asimetría de poder existente en este tipo de vinculación jurídica, y declarando en su caso, la nulidad de dicho acto, por ser carente de voluntad real y seria.

## **II.- EL DERECHO**

### **1.- Del despido indirecto y la causal invocada (art. 160 N° 7)**

El despido indirecto o autodespido, se encuentra regulado en el artículo 171 del Código del Trabajo, señala: *"Si quien incurriera en las causales de los números 1, 5 o 7 del artículo 160 fuere el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la terminación, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 162, y en los incisos primero o segundo del artículo 163, según corresponda, aumentada en un cincuenta por ciento en el caso de la causal de número 7; en el caso de las causales de los números 1 y 5, la indemnización podrá ser aumentada hasta en un ochenta por ciento"*.

La Jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, específicamente la Corte de Apelaciones de Concepción, en sentencia dictada en causa ROL 549-2007 de fecha 14 de noviembre de 2007, ha definido el despido indirecto, como: *"...el derecho del trabajador de poner término al contrato de trabajo por haber incurrido el empleador en alguna de las causales de término de contrato imputables a su conducta, lo cual da derecho al trabajador al pago de las de las correspondientes indemnizaciones"*.

En doctrina, autores como Sergio Gamonal, en su libro Derecho Individual del Trabajo, define al despido implícito o indirecto como *"aquel despido efectuado por el empleador en forma solapada o tácita, en base a su propia conducta que incumple gravemente el contrato de trabajo en perjuicio del trabajador."*

En el caso sub-lite, como se ha señalado, el ex empleador ha incurrido en la causal legal establecida en el artículo 160 letra N.º 7, esto es, *"Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato."*



En cuanto al incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo al empleador, el profesor Gamonal, señala que el no pago de cotizaciones previsionales es una hipótesis de infracción al artículo 160 N.º 7 del Código del Trabajo. Este no pago se produce por la subdeclaración de remuneraciones, que se grafica por las diferencias existentes entre las liquidaciones de sueldo y los pagos efectivamente hechos al trabajador. Además, existe incumplimiento grave de las obligaciones, por las constantes y reiteradas infracciones al deber de seguridad que le cabe al empleador, al hacer transitar a su trabajador en condiciones inseguras, en un vehículo que no se encuentra apto para la circulación por encontrarse con sus neumáticos dañados, con trizaduras y completamente gastados, sumado a otras fallas mecánicas debidamente denunciadas al empleador, sin que este tomara ninguna acción concreta y oportuna para proteger al trabajador.

Es menester señalar S.S. que, para el caso particular y para determinar la procedencia del despido indirecto, recientemente la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia ROL 26.811-2019, de fecha 06 de marzo de 2023, en el caso de un trabajador contratado a honorarios por una Municipalidad, quien ejerció el despido indirecto en contra de su ex empleadora, ha resuelto que: *"Undécimo: Que tal como esta Corte ha señalado reiteradamente (Roles N° 27.794-17 y 4.102-2017 y últimamente en los autos rol N° 33.256-2019), la figura del auto despido o despido indirecto, contemplada en el artículo 171 del Código del Trabajo, está concebida para el caso que sea el empleador el que incurre en una causal de término del contrato de trabajo por los motivos indicados por la ley, de manera que se radica en la persona del trabajador el derecho a poner término al contrato y a solicitar al tribunal que ordene el pago de las indemnizaciones que correspondan por el despido, con los incrementos legales. Si el tribunal rechaza el reclamo del trabajador, se entiende que el contrato ha terminado por renuncia. Dicha institución pone de relieve la naturaleza bilateral de la relación contractual de carácter laboral, que obliga también al empleador a cumplir las obligaciones que surgen para él del contrato de trabajo, dotando al trabajador de un mecanismo de salida del contrato en caso de incumplimiento, mediante su notificación al empleador, cual si fuera un despido, y la denuncia al juzgado del trabajo, que determinará la efectividad de los hechos y, en su caso, dispondrá las mismas indemnizaciones que habrían correspondido si fue el empleador quien puso término injustificadamente al contrato. Lo relevante de este "despido indirecto", como lo ha denominado la doctrina y la jurisprudencia, es que hace responsable al empleador de la pérdida de la fuente laboral del trabajador, resguardando*

*de alguna manera el principio de estabilidad en el empleo, en virtud del cual la ley regula las causales de terminación del contrato de trabajo y establece los mecanismos de compensación para el caso que el empleador no las respete. No se trata, pues, de una renuncia del trabajador –que de por sí constituye un acto libre y espontáneo– sino de una situación no voluntaria en que el empleador lo coloca, forzando su desvinculación, lo que le otorga el derecho a obtener las indemnizaciones propias del despido.*

*Duodécimo: Que por otro lado, tal como ha sido resuelto por esta Corte en reiteradas ocasiones (entre ellas, en el Rol N° 42.973-2017), el Código del Trabajo, en su capítulo VI del Título I del Libro I, contiene una serie de normas destinadas a proteger las remuneraciones. Así, el artículo 58, impone, entre otras, la siguiente obligación: "El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...".*

*Tal descuento a la remuneración de un trabajador para los efectos de la seguridad social, es obligatorio según lo estipula el artículo 17 del Decreto Ley N.º 3.500, al indicar: "Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...". Además, el mismo cuerpo legal al establecer el nuevo sistema de pensiones, el de las Administradoras de Fondos de Pensiones o de capitalización individual, en su artículo 19 estipula: "Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador [...] en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...". Agregando el inciso segundo "Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...".*

*Como se puede advertir, la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde sufragar, dentro del plazo que la ley fija.*

*Decimotercero: Que, de esta manera, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo*

*que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos. A lo anterior, cabe agregar que la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época.*

*En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo demanda de cobro de prestaciones con el objeto que se condenara a la demandada, además de declarar el despido indirecto, al pago de las cotizaciones de seguridad social porque no habían sido solucionadas, a lo cual no se accedió.*

*Decimocuarto: Que, entonces, conforme a lo razonado en los considerandos anteriores se yergue como conclusión irredargüible la procedencia de la acción de despido indirecto ante el no pago, por parte del empleador, de la cotizaciones de seguridad social, aun cuando la relación laboral haya sido declarada en la respectiva sentencia, pues el criterio de este tribunal ha sido el de asemejar el auto despido o despido indirecto en todo orden de materias al despido, como acto unilateral del empleador, habiendo establecido, por la vía de la unificación de jurisprudencia, que cuando se verifica una omisión en el cumplimiento del deber de pagar las cotizaciones previsionales, por parte del empleador, se configura un incumplimiento grave de sus obligaciones, que justifica el despido indirecto, dando lugar a las indemnizaciones legales consecuentes (Rol N° 45.879-2017 y N° 33.256-2019).*

*Decimoquinto: Que, de este modo, y entrando al mérito de la demanda planteada y sobre la base de la calificación jurídica desarrollada anteriormente, habiéndose acreditado que el empleador no pagó las cotizaciones previsionales durante todo el lapso que se mantuvo vigente la relación laboral, a juicio de esta Corte, al tratarse de una obligación legal, que tiene por objeto asegurar el sustento futuro de los trabajadores, una vez que se acogen a jubilación, como, asimismo, las prestaciones de salud y otros beneficios específicos, aparece que la omisión en el cumplimiento de tal deber configura un incumplimiento grave, que justifica el despido indirecto planteado por la actora."*

En el mismo orden de ideas, la Corte Suprema, en la respectiva sentencia de reemplazo dictada en el procedimiento señalado en los párrafos precedentes, resuelve: "Primero: Que habiéndose constatado o declarado la existencia de la relación laboral, y

*encontrándose establecido que la empleadora no pagó las cotizaciones de seguridad social del actor, lo que, a juicio de esta Corte, constituye un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, configurándose la causal del numeral 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, procede acoger la demanda de despido indirecto, y, en consecuencia, condenarla al pago de las indemnizaciones derivadas del autodespido, manteniéndose las demás decisiones de la sentencia de mérito."*

En cuanto a los reajustes e intereses de las cantidades y sumas demandadas el artículo 173 del Código del Trabajo expresa que: *"Las indemnizaciones a que se refieren los artículos 168, 169, 170 y 171 se reajustarán conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se puso término al contrato y el que antecede a aquel en que se efectúe el pago. Desde el término del contrato, la indemnización así reajustada devengará también el máximo interés permitido para operaciones reajustables"*.

En cuanto al deber de seguridad y de protección que le cabe a todo empleador, se considera que resueltamente aplicable al presente caso. Así las cosas, Enrique Barros sostiene que *"desde un punto de vista jurídico el deber de cuidado del empleador corresponde a una obligación de seguridad que tiene por objeto la integridad física y psíquica del trabajador; (...) el empleador responde de la "culpa leve", en los términos del artículo 1547 del Código Civil, con un estándar de diligencia que se corresponde con el de un empresario prudente y diligente que debe adoptar las prevenciones en consideración a la entidad de los bienes jurídicos comprometidos"*. En razón de lo anterior, el empleador debe actuar con la mayor dedicación, en el cuidado y protección de la salud física y psíquica de sus trabajadores, cuestión que en el caso de marras falló a todas luces, ya que derechamente no tomó ninguna medida de protección o resguardo respecto de nuestro representado, exponiéndole a evidentes peligros al hacer que circulara por autopistas en un camión en pésimo estado general y con neumáticos no aptos para circular.

En conclusión S.S., de todo lo expuesto en el presente libelo por esta parte hace del todo procedente la acción intentada en autos.

## **2.- Indemnizaciones y prestaciones que se demandarán**

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 en relación con el artículo 168, ambos del Código del Trabajo, se demandarán las siguientes indemnizaciones:

- a. Indemnización sustitutiva del aviso previo. Esta indemnización encuentra su sustento legal en el Artículo 168 inciso 4° del Código del Trabajo, que establece: "Si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores". Por lo anterior, se hace perfectamente exigible al demandado, una vez declarada la procedencia del despido indirecto ejercido, que se haga pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, establecida en el artículo 162 inciso 4°, equivalente a **\$1.700.000.-**
  
- b. Indemnización por años de servicio. El artículo 163 del Código del Trabajo dispone "Si el contrato hubiere estado vigente un año o más y el empleador le pusiere término en conformidad al artículo 161, deberá pagar al trabajador, la indemnización por años de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere de un monto superior a la establecida en el inciso siguiente / A falta de esta estipulación, entendiéndose además por tal la que no cumpla con el requisito señalado en el inciso precedente, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente a dicho empleador. Esta indemnización tendrá un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración (...)". En el caso de marras, nuestro representado trabajó para la empresa durante 2 años, siete meses y cinco días, por lo que procede una indemnización por años de servicios correspondiente a dos años, esto es, **\$3.400.000.-**

- c. Recargo legal del cincuenta por ciento, por ser el despido indirecto motivado en la causal legal del artículo 160 N°7. El artículo 171 establece "(...) ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 162, y en los incisos primero o segundo del artículo 163, según corresponda, aumentada en un cincuenta por ciento en el caso de la causal del número 7" Por este motivo, se demandará el recargo legal del cincuenta por ciento sobre los años de servicio, esto es, la suma de **\$1.700.000.-**
- d. Pago de diferencia de cotizaciones de seguridad social, AFP CUPRUM, FONASA y AFC, por remuneración declarada y remuneración real percibida por el trabajador.
- e. En cuanto a las prestaciones adeudadas, se demandará por concepto de feriado legal la suma de **\$1.924.400.-** correspondiente a 24 días de feriado, la diferencia entre lo efectivamente percibido por licencia médica y lo que correspondía conforme remuneración real, estimado en **\$1.000.000.-** y la diferencia de lo efectivamente percibido por seguro de cesantía de AFC y lo que correspondía conforme declaración real de remuneración realmente percibida, que se estima en **\$434.198.-**
- f. Además se demandarán viáticos adeudados, que eran pagados en menor medida de lo acordado por parte del empleador, estimando una deuda de \$5.000.- por cada viaje realizado, siendo un total de 240 viajes durante la relación laboral, adeudandose por este concepto la suma de **\$1.200.000.-**, según se acreditará oportunamente.

### **3.- La nulidad del despido**

El artículo 209 del Código del Trabajo, establece que: "El empleador es responsable de las obligaciones de afiliación y cotización que se originan del seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajos y enfermedades profesionales", norma que debemos relacionarla con la Ley N.º 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

En cuanto a la sanción de nulidad del despido, es preciso tener presente que el inciso primero del artículo 162 del Código del Trabajo expresa: *"Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda."*

A su vez el mismo artículo señala: *"Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen."*

Por su parte, el inciso sexto establece que: *"Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicara a este mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondiente, en que conste la recepción de dicho pago."*

Es del caso reiterar, que la ex empleadora de mi representado realizó un pago inferior al correspondiente de cotizaciones de seguridad social durante los periodos trabajados; toda vez que la declaración de estos se realizaba por una remuneración menor a la que realmente percibía, incurriendo de esta manera en infracción a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que señala: *"El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión y con organismos públicos."*

Lo anterior se encuentra en concordancia con lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto ley N.º 3.500 de 1980, que señala que las cotizaciones establecidas en dicho texto legal, deberán ser declaradas y pagadas por el empleador en la Administradora de Fondo de Pensión a la cual se encuentre afiliado el trabajador dentro de los plazos correspondientes.

Siendo así, corresponde aplicar la sanción de la nulidad del despido, ya que, no declaradas ni pagadas íntegramente las cotizaciones, por una subdeclaración de la



remuneración realmente pagada, la demandada ha de ser condenada a pagar todas y cada una de las remuneraciones y demás prestaciones laborales que correspondan, hasta que se produzca la convalidación del despido, tomando como base de cálculo el monto de remuneración señalado en el apartado N°3 del título I, o en su defecto el que SS. estime pertinente.

En cuanto a la compatibilidad de la acción de despido indirecto con la nulidad del despido, esta ha sido admitida por la jurisprudencia. Así, la Excelentísima Corte Suprema, en causa ROL 119775-2020 de fecha 06 de junio de 2022, ha resuelto lo siguiente: *“Undécimo: Que, según lo razonado, se concluye que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió en forma correcta el segundo aspecto que el recurrente controvierte, por cuanto la sanción que surge del incumplimiento de su obligación de pagar al trabajador las cotizaciones previsionales, resultaba procedente, tras acreditarse todos los supuestos exigidos en el artículo 162 del Código del Trabajo, carga de la que no puede eximirse alegando que no efectuó las retenciones, a pesar de cumplir, en la realidad práctica, el rol de empleador del demandante. Duodécimo: Que, en estas condiciones, habiéndose establecido como un hecho de la causa que el demandado a la fecha del despido indirecto no enteró las cotizaciones previsionales y de seguridad social del trabajador, y el carácter laboral de la relación contractual que vinculó a las partes, la sentencia impugnada no incurrió en los yerros denunciados al aplicar para la decisión el criterio de la sentencia declarativa ya asentado por esta Corte, según ya se dijo, con la consiguiente obligación del demandado de efectuar los pagos de cotizaciones previsionales que se adeudaren, con las consecuencias que contempla el artículo 162 en sus incisos quinto a séptimo, razones por las que el arbitrio intentado, será desestimado”.*

### **III.- PETICIONES CONCRETAS**

En razón de lo anterior, se formulan las siguientes peticiones concretas:

1. Que se acoja la demanda de despido indirecto y la nulidad del despido, declarando que la demandada deberá pagar lo siguiente:
  - a. Indemnización sustitutiva del aviso previo, suma que asciende a **\$1.700.000.-**
  - b. Indemnización por años de servicios (2), suma que asciende a **\$3.400.000.-**



- c. Incremento legal establecido en el artículo 171 del Código del Trabajo, del 50%, suma que asciende a **\$1.700.000.-**
- d. Feriado legal pendiente, por la suma de **\$1.924.400.-**
- e. Cotizaciones de seguridad laboral (AFP, SALUD Y CESANTÍA), sobre la base de la suma de **\$1.700.000.-** durante el periodo trabajado.
- f. Remuneraciones y demás prestaciones de carácter laboral que se devenguen desde el auto despido y hasta la convalidación del mismo, a la luz del artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo, sobre la base de la suma de **\$1.700.000.-** y la diferencia entre lo efectivamente percibido por licencia médica y lo que correspondía conforme remuneración real, estimado en **\$1.000.000.-** y la diferencia de lo efectivamente percibido por AFC y lo que correspondía conforme declaración real de remuneración realmente percibida, que se estima en **\$434.198.-**
- g. Viáticos adeudados por la suma de **\$1.200.000.-**

2. Que todo lo anterior lo será con intereses, reajustes y costas.

**POR TANTO,** Y en mérito de lo expuesto y de conformidad a lo establecido en los artículos 162, 171, 168 en relación con el artículo 446 del Código del Trabajo y demás normas legales pertinentes;

**SOLICITAMOS A S.S.:** Tener por interpuesta dentro de plazo legal, demanda de Despido Indirecto, Nulidad del Despido y cobro de prestaciones laborales en contra de **ANA MARÍA SANTANDER FERNÁNDEZ**, ya individualizada, acogerla a tramitación y en definitiva hacer lugar a la demanda en todas sus partes ordenando el pago de las indemnizaciones y prestaciones indicadas en el título III de este libelo, o bien el monto que S.S. determine conforme el mérito de autos, todo lo anterior con los reajustes e intereses correspondientes, con costas.

**PRIMER OTROSÍ:** Por este acto, solicitamos a S.S., tener por acompañados los siguientes documentos:

- 1. Contrato de trabajo celebrado entre las partes.

2. Carta de despido indirecto y comprobante de envío por correo certificado, de fecha 8 de enero de 2026.
3. Ingreso de reclamo ante la Inspección del Trabajo, de fecha 8 de enero de 2026.
4. Acta de comparendo de conciliación de fecha 26 de enero de 2026.

**SEGUNDO OTROSÍ:** Sírvase S.S. tener presente que en nuestra calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, asumimos personalmente el patrocinio de estos autos, pudiendo actuar conjunta o separadamente, de manera indistintas en éstos.

**TERCER OTROSÍ:** Sírvase S.S. tener presente que nuestra personería para actuar en representación de don **GODFREY MONTERO PROVOSTE** ya individualizado, consta en escritura pública de mandato judicial otorgada ante el notario de La Serena don Jesús Osses Reveco con fecha 17 de marzo de 2026, que se acompaña a esta presentación.

**CUARTO OTROSÍ:** Sírvase S.S. tener presente que por este acto designamos como medio de notificación electrónica el correo electrónico [notificaciones@gjabogados.cl](mailto:notificaciones@gjabogados.cl)